

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên thủ tục</b>           | Khai lệ phí trước bạ/ Miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam)                                                      |
| <b>Mã thủ tục</b>            | 1.007700                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Số quyết định</b>         | 4472/QĐ-BTC                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cấp thực hiện</b>         | Xã, Tỉnh                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Loại thủ tục</b>          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lĩnh vực</b>              | Thuế                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Đối tượng thực hiện</b>   | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp Việt Nam, Hợp tác xã, Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức Đảng, Người nước ngoài, Tổ chức nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Đảng viên |
| <b>Cơ quan có thẩm quyền</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Địa chỉ tiếp nhận HS</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cơ quan được ủy quyền</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cơ quan phối hợp</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Tổ chức, cá nhân khi đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản trừ nhà, đất (bao gồm cả các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ) nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc địa điểm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:

Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định đối với hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính.

Đối với hồ sơ miễn lệ phí trước bạ thuộc trường hợp chứng minh mối quan hệ trong gia đình theo quy định. Cơ quan thuế có trách nhiệm khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Điều 84 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 43/2023/TT-BTC ngày 27/6/2023 của Bộ Tài chính) để giải quyết thủ tục miễn thuế trước bạ cho người nộp thuế. Trường hợp không thể khai thác thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người nộp thuế cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc xác định đối tượng được miễn thuế theo từng trường hợp.

## THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Thành phần hồ sơ ban hành kèm theo Phụ lục 1 Danh mục hồ sơ khai thuế tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, gồm:                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
| Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan Đăng kiểm Việt Nam cấp (đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự)                                                                                                                                                                                                          |                  | 1 bản sao   |
| Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC) |                  | 1 bản chính |
| Bản sao các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ (nếu có)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 1 bản sao   |
| Giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 1 bản chính |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| uộc diện miễn lệ phí trước bạ trong một số trường hợp quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Trường hợp chứng minh mối quan hệ trong gia đình thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Thông tư số 43/2023/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC) |  |           |
| Bản sao các Giấy tờ về mua bán, chuyển giao tài sản hợp pháp                                                                                                                                                                                                               |  | 1 bản sao |
| Bản sao Giấy đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản của chủ cũ hoặc bản sao Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe của cơ quan Công an xác nhận (đối với tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi)                                       |  | 1 bản sao |

### CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
|---------------|---------------------|-------------|-------|
| Trực tuyến    | 1 ngày              | Miễn phí    |       |
| Qua bưu điện  | 1 ngày              | Miễn phí    |       |
| Trực tiếp     | 1 ngày              | Miễn phí    |       |

### CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mã văn bản     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | 94/2025/TT-BTC |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Luật Quản lý thuế                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38/2019/QH14   |
| Nghị định 126/2020/NĐ-CP                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126/2020/NĐ-CP |
| Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế                                                                                                                                                                                       | 19/2021/TT-BTC |
| Thông tư số 40/2025/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp                                                                                       | 40/2025/TT-BTC |
| sửa đổi một số điều của Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế                                                                                                                                                        | 46/2024/TT-BTC |
| Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế                                                                                                                         | 91/2022/NĐ-CP  |
| Luật Cư trú 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68/2020/QH14   |
| Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính | 56/2024/QH15   |
| Thông tư 80/2021/TT-BTC                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80/2021/TT-BTC |
| 43/2023/TT-BTC                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43/2023/TT-BTC |
| Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công                                                                                                                   | 104/2022/NĐ-CP |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Thông báo nộp lệ phí trước bạ

Mã: KQ.G12.000504

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ